浈江区十里亭前进路乌龙塘村“12·9”
触电事故调查报告

2020 年 12 月 9 日下午 2 时左右，十里亭镇前进路 113 号乌龙塘村 113 号旁自建房停建工地，发生高压线电击事故，事故致一人死亡。

浈江区应急管理局即赶到事故现场，初步开展事故调查、勘查取证,要求十里亭镇政府积极协助建房村民妥善做好死者家属安抚和处理好善后事宜，维护社会稳定。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第 493 号）,浈江区人民政府于 2020 年 12 月 15 日成立了以常务副区长为组长，区纪委监委、区自然资源局、区住建局、区公安分局十里亭派出所、区总工会、区应急管理局、区城管和执法局、十里亭镇镇政府等部门组成的十里亭前进路乌龙塘村“12·9”触电事故调查组，同时邀请区监察委派员参加事故调查工作。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则开展事故调查工作，现已查明了事故原因、认定了事故性质和责任、提出了处理意见和防范措施。现报告如下：

一、相关人员情况

（一）刘某传：性别：男，54 岁，十里亭镇乌龙塘村村民，身份证：44020219661210xxxx;户籍所在地广东省韶关市浈江区园前西路 x 号 x 房；浈江区十里亭前进路乌龙塘村 113 号旁自建房屋

主。

（二）郑某旭：性别：男，身份证：44190019860111xxxx；户籍所在地：广东省东莞市清溪镇银湖花园二栋xxx号，现住址：韶关市浈江区曹村xxx号。

（三）唐某祥：性别：男，身份证：43032219691227xxxx，户籍所在地：四川省南充市蓬安县金甲乡大屋基村x组。

唐某祥、郑某旭俩一起为刘某传建造浈江区十里亭前进路乌龙塘村113号旁的自建房，两人都没有取得任何证照，无建筑资质，无固定的施工人员。

二、工程概况

2020年8月，房东刘某传与郑某旭、唐某祥口头协议，以850元包工包料的形式，为他建造浈江区十里亭前进路乌龙塘村113号旁房的自建房，钢筋部分由唐某祥以15元每平方承包，占地面积约150多平方，没有签订书面协议。

郑某旭、唐某祥组织人员，于8月中旬开工为刘某传建造浈江区十里亭前进路乌龙塘村113号旁房的自建房，至10月27日，郑某旭、唐某祥在工地收到浈江区自然资源局的“责令停止违法行为通知书（韶浈自然资源执法（浈十里亭）字[2020]第28号）”、浈江区城市管理和综合执法局的“违法建设法律后果预先告知书”以及浈江区十里亭镇人民政府的“责令停止违建行为告知书（（2020）第07号”文书后，即停止了房屋施工建设。

三、事故发生经过和应急救援、善后处置情况：

2020年12月9日下午，唐某祥和他妻子陈某英，自行到已停建的十里亭前进路乌龙塘村113号旁刘惠传的自建房，收拾遗留

的工具。

约 14 时，唐某祥在楼顶收拾工具、在翻移钢筋的过程中，钢筋触碰到高压线路。

唐某祥触电后，他妻子马上打“120”急救电话，并拿唐某祥的手机打电话给郑某旭，告诉他唐某祥触电。

约 14 时 15 分，“120”医护人员到达现场，经诊断唐某祥已无生命迹象。期间郑某旭亦赶到现场。

事故发生后，区应急管理局、区住建局、十里亭镇政府工作人员即赶到事故现场进行初步调查，积极做好遇难者亲属安抚及善后工作。

十里亭镇多次积极组织事故双方进行调解，事故双方于 12 月 31 日签订《人民调解协议书》按协议赔偿金额分三期支付。死者遗体于 12 月 31 日火化。

四、人员伤亡情况

事故造成一人死亡。姓名：唐某祥，性别：男，身份证：43032219691227xxxx，户籍所在地：四川省南充市蓬安县金甲乡大屋基村 x 组。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

唐某祥和他妻子陈某英，在十里亭前进路乌龙塘村 113 号旁刘某传的自建房停建期间，未经房东刘某传同意，自行进入停建的工地收拾遗留的工具。唐某祥对危险因素未做到谨慎注意，在楼顶收拾工具、在翻移钢筋的过程中，钢筋触碰到高压线路，触电身亡。

唐某祥安全意识淡薄，思想麻痹大意，缺乏自我防护意识，是造成

此次事故的主要原因。

（二）事故性质

依据《安全生产法》第二条“在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位（以下统称生产经营单位）的安全生产，适用本法。”的规定和按照全国人大常委会法制工作委员会、国家安全生产监督管理总局编写的《中华人民共和国安全生产法释义》第二条“本法适用的主体范围，是在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位，是指一切合法或者非法从事生产经营活动的企业、事业单位和个体经济组织以及其他组织。包括国有企业事业单位、集体所有制的企业事业单位、股份制企业、中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业、合伙企业、个人独资企业等，不论其性质如何、规模大小，只要是从事生产经营活动，都应遵守本法的各项规定”的解释。

事故调查组认为：唐某祥是自然人不属生产经营单位，唐某祥和他妻子陈某英自行进入停建的十里亭前进路乌龙塘村113号旁刘某传的自建房收拾遗留的工具，不属于从事生产经营活动，该起事故为非生产安全事故。

六、处理建议

（一）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）第二条“生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故的报告和调查处理，适用本条例；”的规定，该起事故为非生产安全事故，不属于《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）的管辖范围，故不存在对事故责任的认定以及对事故责任者的处理。

七、防范建议

（一）各镇（办）、各有关单位要认真吸取事故教训，举一反三，深刻认识所辖区域自建房安全管理的薄弱环节，加强安全生产工作的责任感和紧迫感，坚持以人为本、生命至上，全面抓好安全生产责任制和管理、防范、监督、检查、奖惩措施的落实，落实各级党委和政府的领导责任、相关部门的监管责任，深入开展专项整治，切实消除隐患，进一步完善安全生产责任体系，强化责任落实。

（二）各有关单位、十里亭镇要做到思想认识到位、工作任务到位、组织领导到位，切实开展“打非治违”专项行动，全面开展村民自建房排查，切实掌握建设动态，采取有力措施，切实纠正自建房安全监管缺位、隐患排查不深入等现象，落实安全监管主体责任。

浈江区十里亭前进路乌龙塘村“12·9”

触电事故调查组

2021年1月29日

事故调查组成员签名：_

_